

1503913-93.2019.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... possuía uma passagem em que fora preso por tráfico de drogas, dirigindo um caminhão com maconha. Indagado pelo depoente, Bruno admitiu que trabalhava com Baltazar e que havia sido contratado para efetuar a subtração da carga, o carregamento. Na delegacia, Bruno acompanhado de seu advogado mudou a versão dos fatos, dizendo que trabalhava com Baltazar e que a carga possuía nota fiscal. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503913-93.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503913-93.2019.8.26.0536 Controle: 979/19

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 8862030 - 1º Distrito Policial de Santos, 2349820/2019 - DEL.INV.GER. SANTOS, 758/2019 - DEL.INV.GER. SANTOS, 2349820/2019 - DEL.INV.GER. SANTOS, 2349820 - DEL.INV.GER. SANTOS, 758/19/201 - DEL.INV.GER. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERNANDES e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

VISTOS.

BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERNANDES e FERNANDO SANTOS BALTAZAR, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal porque, no dia 03 de dezembro de 2019, por volta das 12h, na Rua Marques de Herval, 203, bairro Valongo, nesta comarca de Santos, em concurso, subtraíram, para proveito comum, 40.920 quilos do fertilizante Yara Mila, avaliados em R\$ 52.899,00, pertencente a Yara Brasil Fertilizantes S/A.

O acusado Bruno foi preso em flagrante delito (fls. 01/02).

O auto de exibição e apreensão encontra-se encartado às fls. 18/19, fls. 97/98.

O auto de entrega encontra-se acostado às fls. 87/88.

As certidões do distribuidor criminal e as folhas de antecedentes dos acusados

encontram-se acostadas às fls. 29/35 e 735/741.

Por r. decisão exarada às fls. 40/42, em sede de Plantão Judiciário, a audiência de custódia foi realizada, sendo concedida a liberdade provisória ao acusado Bruno, cumulada com as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.

O alvará de soltura em favor do acusado Bruno foi expedido às fls. 45/46, sendo devidamente cumprido às fls. 50/52.

O relatório final da autoridade policial encontra-se encartado às fls. 99/102.

O laudo pericial do objeto apreendido encontra-se juntado às fls. 135/137.

Os laudos periciais de degravação das conversas de aplicativo de mensagens encontram-se acostados às fls. 157/258 e 263/340.

O auto de exibição, apreensão e avaliação encontra-se encartado às fls. 396/397.

Os relatórios de investigação encontram-se acostados às fls. 111/115, fls. 132/134 e fls. 425/502.

Por r. decisão exarada às fls. 518, a denúncia foi recebida. Na oportunidade, foi determinado o arquivamento dos autos de inquérito policial em relação ao averiguado Marcos Antonio Lourenço Cruz.

O acusado Fernando foi pessoalmente citado às fls. 554/556, tendo a i. defesa apresentado resposta à acusação, às fls. 547/551.

O acusado Bruno foi citado por edital às fls. 581/582, tendo a i. defesa apresentado resposta à acusação às fls. 573/577.

Em audiência mista realizada no dia 16 de setembro, p.p., através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 581/2020, o representante da vítima prestou declarações, três testemunhas de acusação e três testemunhas de defesa foram ouvidas, sendo os acusados interrogados (fls. 816/817). Encerrada a instrução, o i. representante do Ministério Público manifestou-se em memoriais escritos, requerendo a procedência da ação penal, nos termos da denúncia ofertada (fls. 827/836).

A i. defesa do acusado Fernando manifestou-se em memoriais escritos, alegando, preliminarmente, nulidades decorrentes do não oferecimento, pelo i. representante do M.P., do acordo de não persecução penal, bem como diante da quebra da cadeia de custódia da prova. No mérito, requereu a absolvição do réu, diante da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do arrependimento posterior, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena (fls. 841/847).

A i. defesa do acusado Bruno manifestou-se em memoriais escritos, requerendo, preliminarmente, a nulidade da instrução processual ante a ausência de oferta de acordo de não persecução penal, pelo i. representante do M.P. Alegou, ainda, a nulidade da prova pericial, que restou imprestável pela teoria da árvore do fruto envenenado. No mérito, requereu a improcedência da ação penal, nos termos do artigo 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o reconhecimento do arrependimento posterior, a aplicação da pena-base no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade (fls. 848/863).

Às fls. 868/872, o i. representante do M.P. manifestou-se contrariamente às preliminares arguidas pelas i. defesas.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, passo a apreciar as preliminares de mérito arguidas pelas i. defesas em seus memoriais escritos.

As i. defesas dos acusados requerem o reconhecimento da nulidade da instrução processual, em razão do não oferecimento do acordo de não persecução penal, de acordo como o art. 28-A, do C.P.P.

Em que pese os esforços das combativas defesas, não há qualquer nulidade a ser declarada ou reconhecida.

O i. representante do M.P. manifestou-se a respeito dos pedidos formulados pelas i. defesas, às fls. 868/872, apresentando os fundamentos pelos quais se posiciona contrariamente à celebração de acordo de não persecução penal. Esclareceu que os

acusados não confessaram formalmente a prática do crime quando da investigação, sendo este um dos requisitos legais para a oferta da proposta. Poderiam tê-lo feito, mas não o fizeram nem mesmo em Juízo.

Alegou que os acusados já se viram envolvidos em outras práticas criminosas, havendo sinalização de que os fatos apurados nestes autos não foram isolados e sim que faziam parte de um esquema de desvios de carga muito maior.

Salientou, ainda, que a oferta da mencionada proposta consiste em uma faculdade ministerial, e não em direito subjetivo da parte dos processados.

Diante do exposto e verificando-se os termos da manifestação ministerial de fls. 868/872, justificando os motivos pelos quais deixa de oferecer proposta de acordo não persecução aos acusados, afasto a preliminar arguida pelas i. defesas.

No mesmo sentido, não merece guarida as preliminares arguidas pelas i. defesas no tocante a alegação de nulidade pela quebra da cadeia de custódia, quanto à perícia realizada no caminhão apreendido, e a teoria da árvore dos frutos envenenados, em relação à prova produzida.

A quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e o direito à prova lícita. O instituto abrange o percurso percorrido pela prova até sua análise pelo Magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (RHC 77.836/PA. Rel. Min. Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julg. em 05/02/2019).

Como bem ponderou o i. Promotor de Justiça, a prova recaiu justamente sobre o caminhão encontrado com a carga subtraída, em que a situação de flagrância ocorreu. O caminhão foi preservado, assim como o material. Não houve qualquer interferência nos itens periciados a macular sua integridade, sua identidade e origem a colocar em dúvida a prova técnica.

Ademais, encontram-se encartados aos autos vários documentos aptos a comprovar a materialidade delitiva, os quais encontram-se descritos adiante, não havendo fundamentos para a configuração da quebra da cadeia de custódia. As ilustres defesas não produziram qualquer prova nesse sentido.

Incumbe a i. defesa comprovar eventual quebra da cadeia de custódia, bem como a ocorrência de eventuais prejuízos daí decorrentes. Entretanto, nesse sentido nenhuma prova fora produzida nos autos.

Diante do exposto, afasto todas as preliminares arguidas pelas i. defesas dos réus.

No mérito, a presente ação é procedente, pois restou satisfatoriamente comprovada nos autos, a prática do delito descrito na denúncia e ora imputado aos acusados.

A materialidade dos fatos está amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, pelo relatório final da autoridade policial de fls. 99/102, pelos laudos periciais de fls. 157/258 e 263/340, pelo certificado de análise de fls. 344, pelo auto de exibição, apreensão e avaliação de fls. 396/397, bem como pelo relatório de investigação de fls. 425/502.

Por sua vez, a autoria delitiva restou satisfatoriamente comprovada nos autos, diante da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Interrogado em Juízo, o acusado Bruno negou a prática do delito e informou já ter sido funcionário do réu Fernando. No dia dos fatos, foi até a Rua Marques de Herval na lanchonete da Dona Marilda. Em seguida, foi até a oficina saber se havia chegado umas peças para o seu caminhão. Os policiais chegaram e os abordaram, agredindo-os, e jogando-os no chão. Foram conduzidos para a Delegacia; não teve conversa, fizeram-no assinar um papel, mas não leu o conteúdo. Não trabalhava para Fernando em 2019. Negou ter recebido qualquer determinação de Fernando para buscar adubo no porto junto com motorista Zé Roberto. O seu caminhão estava carregado dentro da associação. Soube do transbordo quando chegou na rua, que um caminhão havia quebrado. Não pagou ninguém para lavar a rua e não sabe o motivo dos policiais terem o vinculado aos fatos. Informou que no local dos fatos havia outras pessoas, porém de caminhoneiro somente o interrogando. Por fim, relatou não ter sido ouvido na Delegacia de Polícia.

Interrogado em Juízo, o acusado Fernando afirmou conhecer o acusado Bruno, pois o

mesmo trabalhou para o interrogando. Negou a prática do delito, relatando que um caminhão quebrou e passaram a carga para outro. O acusado Bruno foi levado para a Delegacia, porém não tinha nada a ver com o caso. Apresentou uma nota fiscal na Delegacia e o caminhão foi liberado. Como é dono da carreta acabou se envolvendo. Quando foi buscar o caminhão na Cesari, ele estava vazio, sem carga. Informou que Wanderlei Batista era o motorista do caminhão encarregado de fazer o carregamento inicial, cujo caminhão quebrou. Afirmou ter dado a ordem para o motorista ir até a transportadora, IC transportes, para fazer a correção da nota. O caminhão apreendido não havia motorista, estava estacionado sem motorista há uma semana. O motorista do caminhão que foi apreendido não participou de nada. Informou que o acusado Bruno trabalhou para o interrogando até o ano de 2006 e 2007. Não conhece o motorista Zé Roberto. Relatou que possuía a época dos fatos quatro caminhões, cada um com um motorista responsável, porém o caminhão apreendido estava sem motorista no momento. Na delegacia de polícia, apresentou nota fiscal da carga e do reparo do caminhão quebrado.

No entanto, suas versões restaram isoladas, diante da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

O representante da vítima Wesley Aparecido Custodio prestou declarações em Juízo, relatando que tem a função de especialista em segurança na empresa Yara Brasil Fertilizantes, na função de prevenção de perdas. Por essa razão, acompanha toda a questão portuária de descarga de fertilizantes. Na ocasião, realizavam a descarga de cloreto na região do porto. Na época, a carga saía do costado sem peso, ou seja, saía do navio e entrava no caminhão sem ser pesada; havia que se deslocar até a "chave de ouro", onde a mercadoria era pesada, cerca de 6 km distante do costado. Dessa forma, pessoas mal-intencionadas realizam o desvio de parte da carga nesse deslocamento. Com relação aos fatos, tem conhecimento que estavam jogando parte da mercadoria no chão, após carregamento no navio, nessa rua próximo ao Valongo. Foram acionados sobre esses fatos à noite, dirigiu-se até o local, e verificou certa quantidade de fertilizante no chão. No dia seguinte, deslocou-se novamente ao endereço e notou uma carreta, em que pessoas efetuavam o carregamento manual do referido material. Havia pessoas terminando o carregamento e estavam lavando a rua, ocasião em que acionou a polícia para apoio. Narrou desconhecer o caminhão que estava sendo carregado; não tendo sido contratado pela empresa para o transporte. A carga pertencia à empresa Yara, realizaram análise laboratorial e confirmaram isso. A carga foi devolvida à empresa. Outra parte da carga ainda estava em operação portuária. Não se recorda do prejuízo, não chegou a conversar com o motorista do caminhão. Afirmou que havia menores de idade realizando o transbordo manual da carga. Permaneceu no local dos fatos por cerca de 25 minutos, de onde acionou a polícia. Reconheceu os acusados na ocasião; estavam ao lado do caminhão na rua Herval. Relatou ter acompanhado o caminhão que foi apreendido até a empresa para análise do material.

O representante da vítima prestou seu depoimento de forma segura, e em consonância com os demais elementos probatórios trazidos nos autos, trazendo, assim, maior veracidade aos fatos relatados.

Júlio Cesar Batos de Souza, testemunha de acusação ouvida em Juízo, relatou que soube dos fatos apurados nos autos. Não se recorda se conhece os réus, não se lembrando do rosto deles. Recorda-se que a polícia civil prendeu os acusados próximos ao armazém, realizando furto de fertilizantes da Yara. Não se recorda a quem pertencia o caminhão que realizava o transbordo da carga furtada. Informou que as operações de carregamentos são distribuídas às empresas sócias através de uma chamada realizada pela associação. Ao chegarem à balança "chave de ouro" é emitida uma minuta de transporte. Posteriormente, dirigem-se ao costado para fazer o carregamento do navio e retornam à balança "chave de ouro" para pesar a mercadoria, ser emitida a nota fiscal e o conhecimento de transporte para seguir ao destino.

A testemunha de acusação Alberto Teixeira Filho, policial civil ouvido em Juízo, relatou que encontrava-se na Delegacia especializada, no setor de roubo de cargas, e foram contatados por representantes da empresa Yara que lhes relataram diversos furtos que estariam ocorrendo da região do costado. Na data dos fatos foram acionados pelo representante da empresa, o qual informou a ocorrência de caminhões

na Rua Herval efetuando transbordo e furto de cargas, havendo um caminhão carregado com a carga que estava no chão. Ao chegarem ao local, avistaram o acusado Bruno e outra pessoa, que estavam lavando a rua e a carga já estava em cima do caminhão. Realizadas pesquisas, verificaram que Bruno possuía uma passagem em que fora preso por tráfico de drogas, dirigindo um caminhão com maconha. Indagado pelo depoente, Bruno admitiu que trabalhava com Baltazar e que havia sido contratado para efetuar a subtração da carga, o carregamento. Na delegacia, Bruno acompanhado de seu advogado mudou a versão dos fatos, dizendo que trabalhava com Baltazar e que a carga possuía nota fiscal. Mais para frente, Baltazar compareceu à delegacia e levou uma nota fiscal de uma carga que não condizia com aquela que estava sendo carregada na ocasião, ele tentou tumultuar. No local dos fatos, existiam vários caminhões estacionados paralelamente, porém foi apreendido somente aquele que estava com a carga desviada e que o acusado Bruno dirigia. Dentro do veículo havia uma nota fiscal em nome de Bruno. Quando chegou ao local dos fatos, Bruno estava atrás do caminhão. Relatou que o representante da empresa Yara identificou a carga como sendo dele, por análise pericial. Por fim, informou que após ser realizada a pesagem do caminhão apreendido, este apresentou 45 mil quilos, diferente do constante no documento apresentado, o qual dizia 35 mil quilos.

O policial civil Mahui Alonso Talarico, testemunha de acusação ouvida em Juízo, corroborou o depoimento prestado por seu colega. Acrescentou, ainda, que foram acionados à comparecerem à Rua Marques de Herval para atender uma ocorrência de desvio de cargas. Ao chegarem ao local, constataram um caminhão carregado e o chão completamente sujo com carga avermelhada. Havia dois indivíduos lavando a via e o acusado Bruno estava próximo. Realizaram a abordagem e, indagado, Bruno admitiu informalmente que se tratava de desvio de carga de um navio. Todos foram conduzidos à delegacia, onde houve a prisão em flagrante. No caminhão foi localizado uma nota fiscal de uma carga em nome do réu Bruno. Constava da nota 35 mil quilos de cloreto. O representante da empresa Yara analisou o produto e identificou como sendo da empresa. No mesmo dia do flagrante o caminhão foi levado até a empresa Yara para análise da carga. Nas investigações constataram que os motoristas passavam por essa Rua Marques de Heval e realizavam "quebras" das cargas carregadas nos navios; cada motorista passava ali e derramava um pouco da carga na rua, até completarem o suficiente para carregar um caminhão. Informou que o acusado Bruno encontrava-se próximo a parte traseira do caminhão. Na nota fiscal constava 35 toneladas e o caminhão continha 40 toneladas. Após a prisão, na noite seguinte dos fatos, o réu Baltazar veio informar sobre suposta autorização para carregamento do caminhão; tentou confundir a investigação.

Não há contradições entre os depoimentos dos policiais civis, pois ambos narraram com riqueza de detalhes de que maneira se desencadearam os fatos conforme indicado na denúncia. Seus depoimentos foram firmes, coerentes e harmônicos, descrevendo a ocorrência dos fatos de forma uníssona.

Os depoimentos dos policiais sejam eles militares ou civis, desde que prestados de forma condizente, são idôneos e gozam de presunção de veracidade, sendo analisados em conjunto com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Neste sentido:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade". (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.)

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção iuris tantum da legitimidade de sua atuação". (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 V.U.).

Charles de Paiva Silva Moura, testemunha de defesa ouvida em Juízo, relatou que conhece o réu Bruno do trabalho, há aproximadamente nove anos. Explicou o procedimento de carregamento e descarga de caminhões. Por fim, afirmou que o

acusado Bruno possui um caminhão próprio, uma scania 113.

A testemunha de defesa Luis Carlos Lourenço da Cruz, ouvida em Juízo, relatou que conhece o réu Bruno do trabalho. É motorista de caminhão, empregado, há uns dez anos no porto de Santos e demais regiões do país. Relatou o procedimento de carregamento e descarga de caminhões. Conhece o acusado Bruno há aproximadamente oito anos, o qual possui um caminhão próprio, uma scania 113 de cor vermelha. Na data dos fatos encontrava-se na oficina ao lado, e avistou os policiais chegando. Afirmou que tinha dado problema no caminhão que estava quase tombando e foi passada a carga para outro caminhão. Depois uns rapazes estavam limpando a rua, uma vez que a carga foi transferida de um caminhão a outro. Viu o caminhão passar torto. Não conversou com Bruno, porém o avistou no local dos fatos.

A testemunha de defesa Renato Suckert Guedes, ouvida em Juízo, informou que conhece o réu Fernando do trabalho, pois prestou serviços como motorista para ele. Relatou o procedimento de carregamento e descarga de caminhões.

Conforme se verifica da análise das provas produzidas no transcorrer da instrução, a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram cabalmente comprovadas, não pairando quaisquer dúvidas a esse respeito.

A qualificadora prevista no inciso IV do § 4º do artigo 155 do Código Penal (mediante concurso de pessoas) restou caracterizada diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, bem como diante do relatório de investigação de fls. 425/502.

O delito de furto qualificado imputado aos acusados restou caracterizado em sua forma consumada, posto que os acusados subtraíram o bem, retirando a res furtiva da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima.

Desta forma, a tese apresentada pelas ilustres defesas no sentido de reconhecer-se o arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal, não merece acolhimento.

O instituto penal exige a voluntariedade no ato do agente, ou seja, não poderá ser reconhecido quando o ato decorre de forma externa, independente de sua vontade. No caso em tela, a apreensão do caminhão e da carga, não decorreu de ato de vontade dos acusados, como ficou demonstrado ao final da instrução processual.

Ressalte-se, ainda, que as is. defesas dos acusados não produziram quaisquer provas capazes de desconstituir ou contrariar aquelas trazidas aos autos pela acusação. Assim sendo, diante de tal contexto, e bem demonstradas a autoria e materialidade, impõe-se o desfecho de procedência da ação penal.

ISTO POSTO e por tudo acima relatado, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERNANDES e FERNANDO SANTOS BALTAZAR, a fim de condená-los como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

1- Em relação ao acusado Bruno Henrique da Silva Fernandes:

O acusado ostenta maus antecedentes, possuindo condenação anterior, porém, de acordo com a certidão de fls. 29/30, é tecnicamente primário, uma vez que já decorreu o prazo caracterizador da reincidência e, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

Torno definitiva a pena aplicada.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado pelas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana, ambas por igual prazo.

Tendo-se em vista a primariedade do acusado e a imposição de pena restritiva de direitos, concedo-lhe o benefício de recorrer em liberdade.

2- Em relação ao acusado Fernando Santos Baltazar:

Em atenção às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado ostenta maus antecedentes, conforme fls. 739/741, razão pela qual fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 03 (três)

meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

Verifico a presença da agravante prevista no inciso I do artigo 61 do Código Penal, uma vez que o acusado é reincidente, conforme fls. 739/741, razão pela qual agravo sua pena em 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, perfazendo o total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Torno definitiva a pena aplicada.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, tendo-se em vista a reincidência do acusado.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado Fernando pelas penas restritivas de direitos, pois não estão presentes os requisitos legais do artigo 44, § 2º do Código Penal.

O acusado respondeu ao processo solto e, em homenagem ao princípio constitucional da presunção da inocência, poderá aguardar em liberdade eventual recurso a ser interposto.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão contra o acusado Fernando e anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA